

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

ผู้ร้อง

2601/2536

ป.พ.พ. มาตรา 1598/21

พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 มาตรา

การที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่ากันโดยมีข้อตกลงให้บุตรผู้เยาว์อยู่ในอำนาจปกครองของมารดานั้น มีผลทำให้มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1520,1566(6) ฉะนั้น เมื่อมารดายินยอมให้บุตรผู้เยาว์ไปเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลภายนอกแล้วก็ชอบที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลขอให้สั่งอนุญาตแทนบิดาซึ่งหมดอำนาจปกครองแล้วอีก

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายบำรุง มีความประสงค์ขอรับเด็กชาย น. ผู้เยาว์บุตรของนายวสันต์ กับนางปิยะนาถ เป็นบุตรบุญธรรมนายวสันต์กับนางปิยะนาถหย่าขาดจากกัน โดยตกลงให้เด็กชาย น.อยู่ในอำนาจปกครองของนางปิยะนาถไม่สามารถติดตามตัวนายวสันต์มาให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ ส่วนนางปิยะ

นางสุวรรณโชติ ได้ยินยอมให้เด็กชาย น. เป็นบุตรบุญธรรมของนายบำรุงแล้ว ขอให้มีการ
สั่งอนุญาตให้นายบำรุง สุวรรณโชติ รับเด็กชาย น. เป็นบุตรบุญธรรม

ศาลชั้นต้นงดการไต่สวนและมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายวสันต์กับนางปิยะนาถได้จดทะเบียนหย่า ณ สำนักงานเขตพระโขนง โดยมีข้อตกลงให้เด็กชาย น. บุตรผู้เยาว์
อยู่ในอำนาจปกครองของนางปิยะนาถมารดา ตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 3
และ 4 เห็นว่าการตกลงกันเช่นนี้ นายวสันต์ ผู้เป็นบิดาย่อมไม่มีอำนาจปกครองเด็ก
ชาย น. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1520, 1566(6)ซึ่งเป็นผลให้
อำนาจปกครองตกอยู่แก่นางปิยะนาถผู้เป็นมารดาแต่เพียงผู้เดียวและตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/21กำหนดให้การรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่
บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
หรือมารดา ซึ่งยังมีอำนาจปกครองอยู่ นางปิยะนาถผู้มิอำนาจปกครองเด็กชาย น.อยู่
แต่เพียงผู้เดียว จึงมีอำนาจให้ความยินยอมได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้นายวสันต์ ซึ่งหมด
อำนาจปกครองไปแล้วมาให้ความยินยอมด้วยเมื่อปรากฏตามคำร้องว่า นางปิยะนาถ
ได้ยินยอมให้เด็กชาย น.เป็นบุตรบุญธรรมของนายบำรุงแล้ว ก็ชอบที่จะไปดำเนินการ
จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ต่อไป ผู้ร้องจึงไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลขอให้สั่ง
อนุญาตแทนนายวสันต์อีก คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>